ZURIAUTO

Conditions Générales de Location (CGV)

État au 22 octobre 2026

Loueur : Rigitrade AG (le « Loueur »)
Fait foi la version rendue accessible et valablement intégrée au contrat avant la conclusion de celui-ci.

1 Champ d'application et éléments du contrat

1.1 Les présentes Conditions générales de location (« CGV ») s'appliquent aux contrats de location de véhicules conclus entre Rigitrade AG (le « Loueur ») et la personne physique ou morale désignée dans le contrat de location concerné (le « Locataire »).

1.2 Font partie du contrat, dans la mesure où ils ont été valablement convenus : le contrat de location individuel, les présentes CGV, les conditions de réservation et tarifaires rendues accessibles avant la conclusion du contrat, les conditions complémentaires expressément convenues ainsi que les procès-verbaux de remise et de restitution. En cas de contradiction, les dispositions contractuelles négociées individuellement et expressément dérogatoires prévalent. Le droit impératif demeure réservé.

1.3 Les CGV doivent être rendues accessibles au Locataire avant ou au plus tard lors de la conclusion du contrat. Pour les réservations en ligne, le Locataire doit avoir une possibilité raisonnable de consulter les CGV et de les accepter avant d'émettre sa déclaration de réservation ferme. Le consentement et la version utilisée doivent être documentés de manière vérifiable.

1.4 Les conditions particulières applicables aux locations privées ou touristiques, aux trajets transfrontaliers et au transport professionnel de personnes ne s'appliquent que si elles ont été communiquées de manière transparente avant la conclusion du contrat et valablement intégrées à celui-ci.

1.5 Les dispositions légales impératives, notamment les dispositions impératives en matière de protection des consommateurs et des données, prévalent sur les dispositions contractuelles contraires.

2 Réservation, conclusion du contrat et durée de location

2.1 Le contrat de location individuel fixe notamment le véhicule, le début et la fin de la location, le lieu de remise et de restitution, le prix de location, les conditions de paiement, la caution, le régime kilométrique, l'usage, l'assurance convenue, la franchise ainsi que les prestations supplémentaires expressément convenues.

2.2 Une demande sans engagement ne fonde pas encore de contrat de location. Le contrat est conclu lorsque le Loueur confirme la réservation ou que les parties le concluent valablement d'une autre manière.

2.3 La durée de location est régie par les moments convenus dans le contrat de location. Une prolongation n'a d'effet obligatoire que si le Loueur la confirme expressément. Une demande de prolongation ne vaut pas accord. Le Locataire doit demander une prolongation en temps utile et, tant que la prolongation n'est pas confirmée, restituer le véhicule au moment initialement convenu.

2.4 Les annulations, modifications de réservation, cas de non-présentation (no-show), restitutions anticipées et remboursements sont régis par les conditions de réservation communiquées au Locataire et valablement convenues avant la réservation ferme ainsi que par le droit impératif. Des frais d'annulation ou de traitement non communiqués à l'avance ne sont pas fondés par les seules présentes CGV.

2.5 Les prix de location, cautions, franchises, limitations de kilométrage, prix des kilomètres supplémentaires, conditions de carburant ou de recharge, frais de livraison et d'enlèvement ainsi que les autres prestations supplémentaires doivent être indiqués de manière transparente avant la conclusion du contrat ou fixés dans le contrat de location. Les prestations supplémentaires non convenues ne sont pas dues.

2.6 Le Loueur peut refuser la remise si des conditions contractuelles essentielles ne sont pas remplies, si des paiements ou sûretés requis sont en suspens ou s'il existe des doutes concrets et objectivement fondés quant à l'identité, au droit de conduire, au traitement du paiement ou à une utilisation sûre et conforme au contrat. Les prétentions légales demeurent réservées.

3 Identité, permis de conduire et conducteurs autorisés

3.1 Avant la remise du véhicule, le Locataire doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel valable et présenter un permis de conduire valable pour le véhicule. Le Loueur peut recueillir et documenter les informations nécessaires à la conclusion du contrat, au droit de conduire et à l'exercice légitime de ses prétentions, dans la mesure où cela est admissible au regard de la protection des données et proportionné.

3.2 En cas de permis de conduire étranger, le Locataire doit remplir les exigences de reconnaissance applicables en Suisse. Un permis de conduire international ou une traduction doit en outre être présenté lorsque la loi l'exige ; il ne remplace pas le permis de conduire national.

3.3 L'âge minimum, la durée minimale de détention du permis de conduire, les éventuels suppléments et les autres conditions d'admission doivent être communiqués avant la conclusion du contrat et, si cela est pertinent, fixés dans le contrat de location.

3.4 Le véhicule ne peut être conduit que par le Locataire et par les conducteurs supplémentaires expressément autorisés dans le contrat de location ou dans un complément confirmé par le Loueur. Les conducteurs supplémentaires doivent être identifiés et leur droit de conduire vérifié avant le premier trajet.

3.5 Le Locataire ne peut confier le véhicule à aucune personne non autorisée, n'ayant pas le droit de conduire, inapte à la conduite ou exclue de la conduite selon le droit applicable. Le Locataire doit prendre des mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation non autorisée.

3.6 Le Locataire informe le Loueur sans délai lorsqu'un droit de conduire requis a été retiré, restreint ou invalidé ou a cessé d'exister d'une autre manière.

3.7 Le Loueur peut refuser la remise ou, si le véhicule a déjà été remis, prendre des mesures de protection licites lorsque des documents requis font défaut ou suscitent des doutes fondés, que les conditions d'admission ne sont pas remplies ou que des circonstances concrètes s'opposent à une utilisation sûre ou conforme au contrat.

4 Utilisation autorisée et interdictions d'utilisation

4.1 Le véhicule ne peut être utilisé que pour l'usage convenu dans le contrat de location et dans la zone convenue. Les trajets privés de vacances et de loisirs sont autorisés si un usage privé a été convenu.

4.2 Le transport professionnel de personnes, les courses de taxi et via des plateformes, le transport commercial de marchandises ainsi que les autres usages commerciaux ne sont autorisés que si l'usage concret est expressément convenu dans le contrat de location et admissible au regard de la loi et du contrat d'assurance.

4.3 Sans l'accord exprès du Loueur, donné par écrit ou documenté sous forme de texte, sont notamment interdits :

a) la mise à disposition, la remise ou la sous-location du véhicule à des personnes non autorisées ainsi que la cession du contrat de location ;
b) l'utilisation à des fins illicites ;
c) la conduite sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de toute autre substance rendant inapte à la conduite ;
d) les courses, les manifestations de sport automobile, les cours de conduite, les compétitions, les trajets d'essai ou le transport rémunéré de personnes ou de marchandises, sauf convention expresse ;
e) la surcharge, le dépassement du nombre de places ou des limites de poids autorisés ou toute utilisation contraire aux prescriptions essentielles du constructeur ;
f) le fait de fumer ou de vapoter dans le véhicule ;
g) la manipulation, le retrait, l'endommagement ou la désactivation non autorisée de dispositifs GPS, de localisation ou de sécurité ;
h) la poursuite du trajet malgré un défaut reconnaissable affectant la sécurité ou un message d'avertissement, lorsque la poursuite du trajet n'est pas sûre ou pas justifiable ;
i) l'utilisation transfrontalière contraire au chiffre 5 ;
j) l'utilisation à des fins de remorquage, de traction, de course ou à d'autres fins particulières pour lesquelles le véhicule n'est pas homologué ou équipé.

4.4 Le Locataire doit utiliser le véhicule avec soin, de manière sûre pour la circulation et conformément aux instructions d'utilisation et aux prescriptions du constructeur. Les modifications techniques, réparations ou installations ne peuvent être effectuées qu'avec l'accord du Loueur, à l'exception des mesures immédiates nécessaires selon les chiffres 7.5 et 9.

4.5 En cas de violation essentielle du contrat, le Loueur peut, conformément au droit applicable, exiger l'exécution du contrat, mettre fin au contrat et exiger la restitution du véhicule. Dans la mesure où cela est approprié et juridiquement requis, un délai doit être imparti pour remédier à la violation. En cas de circonstances graves ou urgentes, les mesures immédiates autorisées par la loi demeurent réservées.

5 Trajets à l'étranger et restrictions géographiques

5.1 Les trajets à l'étranger ne sont autorisés qu'à destination des pays expressément autorisés pour le véhicule et la location concernés. Les pays autorisés doivent figurer dans le contrat de location, dans la confirmation de réservation ou dans une liste de pays rendue accessible avant la conclusion du contrat et intégrée à celui-ci.

5.2 Avant le départ, le Locataire doit vérifier si les documents du véhicule, la couverture d'assurance, les conditions d'entrée, les redevances routières et les éventuelles prestations d'assistance en cas de panne sont valables pour les pays prévus. Il doit respecter les prescriptions de circulation et autres prescriptions légales applicables dans chaque cas.

5.3 Les trajets à destination de pays non autorisés ou les utilisations qui violent ou compromettent la couverture d'assurance sont interdits. Un accord du Loueur n'étend la couverture d'assurance que si celle-ci existe effectivement.

5.4 Le Locataire prend en charge les péages, vignettes, frais de stationnement, redevances de zones environnementales et autres redevances routières liées à l'utilisation qui lui sont juridiquement imputables, dans la mesure où ils surviennent pendant la durée de la location.

6 Prix de location, kilomètres, carburant et recharge

6.1 Le prix de location, la limitation du kilométrage, le prix des kilomètres supplémentaires, la règle applicable au niveau de carburant ou de charge et les prestations supplémentaires sont régis par le contrat de location et par les conditions tarifaires valablement convenues avant la conclusion du contrat.

6.2 Sauf convention contraire, le Locataire prend en charge les frais de carburant et de recharge encourus pendant la durée de la location. Le véhicule doit être restitué avec le niveau de carburant ou de charge convenu.

6.3 Le carburant ou la charge manquants, les kilomètres supplémentaires et les prestations supplémentaires ne peuvent être facturés qu'aux prix préalablement communiqués de manière transparente et valablement convenus. À défaut de convention de prix valable, seules les prétentions dues selon la loi et prouvées peuvent être invoquées.

6.4 Le Locataire doit utiliser le carburant prescrit et respecter les instructions d'utilisation et de recharge. Il ne répond des dommages résultant d'un carburant erroné, d'une erreur de manipulation ou d'une utilisation contraire au contrat que dans la mesure où les conditions légales et contractuelles sont remplies.

6.5 Les frais de stationnement, péages, vignettes, redevances de zones environnementales, taxes de circulation et autres frais liés à l'utilisation sont à la charge du Locataire dans la mesure où ils sont survenus pendant la durée de la location, lui sont imputables et peuvent juridiquement lui être répercutés. Les amendes infligées par les autorités ne sont pas répercutées comme amende propre du Loueur, mais traitées selon les règles légales applicables.

7 Entretien, maintenance, dommages, pneus et nettoyage

7.1 En principe, le Loueur prend en charge les frais de la maintenance régulière et planifiée, du changement saisonnier habituel des pneus, de l'impôt sur les véhicules à moteur et de l'assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur qu'il a contractée, sauf convention contraire valable et admissible dans le contrat de location.

7.2 Les réparations mécaniques ordinaires et les défauts techniques dont le Locataire ne répond pas sont en principe à la charge du Loueur. Les droits légaux impératifs demeurent réservés.

7.3 Avant le départ et pendant la durée de la location, le Locataire doit, dans la mesure de ce qui peut raisonnablement être exigé, prêter attention aux défauts manifestes, messages d'avertissement, dommages aux pneus et autres anomalies affectant la sécurité. Il signale sans délai de telles constatations.

7.4 En cas de messages d'avertissement relatifs à la sécurité ou de défauts importants, le Locataire doit s'arrêter dans un endroit sûr et informer le Loueur sans délai. La poursuite du trajet n'est autorisée que si elle est sûre et justifiable au vu des circonstances ou si elle a été autorisée en conséquence. Les instructions ne doivent pas être suivies si elles mettent des personnes en danger ou sont illicites.

7.5 En principe, les réparations ne peuvent être commandées qu'avec l'accord préalable du Loueur. Font exception les

mesures immédiates nécessaires et proportionnées pour écarter un danger ou éviter des dommages consécutifs importants, lorsqu'une prise de contact en temps utile n'est pas possible ou pas raisonnablement exigible. Les justificatifs doivent être conservés et transmis au Loueur dès que possible.

7.6 Dommages aux pneus et aux jantes

a) Devoir de diligence : Le Locataire doit conduire le véhicule avec la diligence requise et éviter les dommages dus à une manipulation inappropriée. Cela vaut en particulier pour le fait d'aborder ou de franchir des bordures, des bords de trottoir et des bords de route ainsi que pour les contacts évitables avec des obstacles.
b) Responsabilité du Locataire : Si le Locataire cause fautivement un dommage à un pneu ou à une jante, notamment des coupures ou déchirures, des dommages au flanc ou des dommages dus à un contact de la jante, il répond, dans la mesure autorisée par la loi, du dommage effectivement survenu, nécessaire et prouvé. Une éventuelle couverture d'assurance et les limitations contractuelles de responsabilité demeurent réservées.
c) Réparation et remplacement : Peuvent être facturés les frais effectifs appropriés d'une réparation dans les règles de l'art ou - si une réparation n'est pas sûre sur le plan technique, pas possible dans les règles de l'art ou pas raisonnablement exigible sur le plan économique - du remplacement nécessaire, y compris les frais de montage nécessaires. En cas de remplacement d'un pneu, l'âge, la profondeur des sculptures, l'état et la valeur d'usage résiduelle du pneu endommagé doivent être pris en compte de manière appropriée. Une pièce neuve ne doit pas conduire sans motif objectif à un enrichissement injustifié.
d) Remplacement des deux pneus d'un essieu : Le remplacement des deux pneus d'un même essieu ne peut être facturé que s'il est objectivement nécessaire en raison de prescriptions applicables, de prescriptions contraignantes du constructeur ou de l'état concret des pneus et du véhicule.
e) Frais de traitement : Pour le traitement nécessaire d'un dommage à un pneu ou à une jante causé fautivement par le Locataire, des frais de traitement de CHF 100.- au maximum par sinistre peuvent en outre être perçus, pour autant qu'ils aient été convenus de manière transparente avant la conclusion du contrat, qu'ils soient juridiquement admissibles et qu'ils couvrent, dans le cas concret, une charge de traitement appropriée et compréhensible. Ces frais ne doivent entraîner ni une double facturation de prestations déjà rémunérées ni une charge disproportionnée pour le Locataire. Les dispositions légales impératives demeurent réservées.
f) Perte de location et autres dommages : Une perte de location prouvée et d'autres dommages directs peuvent en outre être réclamés dans la mesure où les conditions légales sont remplies, où le montant est prouvé et où le même dommage n'est pas déjà indemnisé d'une autre manière.
g) Exclusion de la responsabilité : Le Locataire n'est pas responsable dans la mesure où le dommage ne peut pas lui être juridiquement imputé, notamment en cas de défaut de matériel qu'il n'a pas causé ou d'influence extérieure inévitable.

7.7 L'usure normale conforme au contrat ne constitue pas un dommage. L'état lors de la prise en charge et de la restitution doit être documenté par des procès-verbaux et, si cela est utile, par des photos datées.

7.8 En cas de salissure excessive ou contraire au contrat nécessitant un nettoyage spécial allant au-delà du nettoyage habituel, le Loueur peut facturer les frais de nettoyage effectivement encourus, appropriés et prouvés. Il s'agit par exemple d'une forte imprégnation de fumée ou d'odeurs, de nombreux poils d'animaux, de liquides renversés ou de fortes salissures. Un forfait minimum de CHF 150 ne peut être exigé que s'il a été expressément convenu avant la conclusion du contrat et qu'il est approprié et juridiquement admissible dans le cas concret ; à défaut, les frais effectifs prouvés s'appliquent.

7.9 La perte, le vol ou l'endommagement des clés, du permis de circulation, des plaques de contrôle, des cartes de recharge ou des accessoires mis à disposition doivent être signalés sans délai. Le Locataire répond des frais de remplacement ou de remise en état nécessaires, appropriés et prouvés dans la mesure où il répond juridiquement de la perte ou du dommage.

8 Assurance, franchise et responsabilité

8.1 Sont déterminantes la couverture d'assurance désignée dans le contrat de location et les conditions d'assurance applicables. Avant la conclusion du contrat, le Locataire est informé de la couverture convenue, d'une éventuelle franchise et des exclusions essentielles. Le Loueur ne peut promettre aucune couverture que le contrat d'assurance ne prévoit pas.

8.2 Une couverture d'assurance pour le transport professionnel de personnes, les courses de taxi ou via des plateformes, les trajets à l'étranger ou d'autres utilisations particulières n'existe que si l'utilisation concrète a été expressément convenue et est effectivement assurée.

8.3 Conformément à la loi et au contrat valable, le Locataire répond notamment :

a) des dommages au véhicule loué, dans la mesure où il les a causés par sa faute ou en répond en vertu de la loi ;
b) d'une franchise expressément convenue, dans la mesure où il existe un sinistre couvert ou soumis à la franchise selon les conditions contractuelles et que le Locataire doit en répondre ;
c) des dommages et frais non couverts, dans la mesure où ils lui sont juridiquement imputables ;
d) des taxes de circulation et d'utilisation qui lui incombent juridiquement ainsi que des conséquences de ses infractions à la circulation routière ;
e) des prétentions légitimes de tiers, dans la mesure où il en répond en vertu de la loi.

8.4 Un dommage total, une moins-value, une perte d'usage, une perte de location et d'autres dommages consécutifs ne peuvent être réclamés que s'il existe une base légale ou contractuelle valable, qu'un dommage indemnisable et son montant sont prouvés, que le dommage est imputable au Locataire et qu'il n'en résulte aucune double indemnisation. Une éventuelle valeur résiduelle, les dépenses épargnées et une prise en compte appropriée de l'état du véhicule doivent être considérées dans la mesure où cela est juridiquement requis.

8.5 La responsabilité du Loueur est régie par le droit applicable. Une exclusion ou une limitation de la responsabilité ne s'applique que dans la mesure autorisée par la loi. Les dispositions impératives en matière de responsabilité, notamment les règles légales sur la responsabilité pour dol et faute grave, demeurent réservées.

8.6 Dans la mesure de ce qui peut raisonnablement être exigé, les deux parties doivent contribuer à prévenir et à limiter les dommages. Le Locataire doit informer le Loueur sans délai, prendre des mesures de protection raisonnables, ne pas compromettre fautivement la couverture d'assurance et collaborer de manière appropriée au règlement du sinistre.

9 Accident, panne, joignabilité et gestion des sinistres

9.1 Joignabilité :

Le Locataire s'assure que le numéro de téléphone indiqué lors de la réservation est en principe joignable pendant la durée de la location et que son téléphone mobile est suffisamment chargé. En cas d'accident, de panne ou de problème lié au véhicule, il doit répondre aux tentatives de rappel du Loueur dès que cela est raisonnablement possible. Dans la mesure où cela est sûr et raisonnablement exigible, il doit régler temporairement les fonctions silencieuses ou « Ne pas déranger » de manière à percevoir les rappels urgents. Une réponse dans les 10 minutes après avoir pris connaissance d'une tentative de rappel est attendue, dans la mesure où cela est possible et raisonnablement exigible dans les circonstances concrètes ; la sécurité, les mesures d'urgence, le sommeil, l'absence de réseau et d'autres empêchements légitimes priment. Entre 00:00 et 07:00 également, cette attente ne s'applique que dans les limites de ces restrictions.

9.2 Pannes et défauts techniques :

En cas de panne, de message d'avertissement ou de défaut technique, le Locataire doit, si nécessaire, arrêter le véhicule dans un endroit sûr, prendre des mesures de signalisation et de protection et informer le Loueur par téléphone. Il doit suivre les instructions raisonnables et sûres. Si le Loueur n'est pas joignable, il doit en outre envoyer un message avec une brève description du problème et l'emplacement et attendre un rappel, dans la mesure où cela est sûr et raisonnablement exigible. Un temps d'attente de 15 minutes ne s'applique pas lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour écarter un danger, sécuriser le lieu de l'accident ou éviter des dommages consécutifs importants.

9.3 Accidents entre 00:00 et 07:00 :

a) Le Locataire sécurise le lieu de l'accident, prodigue les premiers secours nécessaires et alerte sans délai les services d'urgence compétents en présence de blessés ou de danger immédiat. Il respecte les obligations légales de déclaration et les instructions des autorités.
b) La police doit être avisée lorsque la loi l'exige ou que les circonstances le requièrent. En cas d'accident entre 00:00 et 07:00, le Locataire doit en principe contacter la police au 117 pour clarifier la marche à suivre, dans la mesure où cela est sûr et approprié au vu des circonstances. Cette exigence contractuelle ne doit retarder aucune mesure d'urgence et ne fonde aucune obligation d'agir contrairement aux instructions de la police.
c) Dans la mesure où cela est sûr et possible, le Locataire documente les personnes impliquées, les coordonnées, les plaques de contrôle, les informations d'assurance, les témoins, le déroulement de l'accident et les dommages visibles. Dans la mesure du possible, il établit un constat d'accident et prend des photos probantes des véhicules, des dommages, des positions et du lieu de l'accident.
d) Après avoir sécurisé le lieu de l'accident, le Locataire contacte le Loueur. Si celui-ci n'est pas joignable ou si une assistance dépannage est nécessaire, il convient de contacter le service de dépannage communiqué par le Loueur

pour le véhicule concerné. Le numéro de téléphone et la référence de contrat nécessaires sont communiqués séparément dans les documents de remise ou dans les informations d'urgence propres au véhicule.
e) Le Locataire conserve les photos, constats, numéros de référence de la police et justificatifs pertinents et les met à la disposition du Loueur dès que possible.

9.4 Services de remorquage, services de dépannage et garages :

Sans l'accord préalable du Loueur, le Locataire ne peut en principe mandater aucun service de remorquage, service de dépannage ni garage au nom ou aux frais du Loueur. Font exception les mesures immédiates nécessaires et proportionnées pour écarter un danger pour des personnes, sécuriser le véhicule ou éviter des dommages consécutifs importants, lorsqu'une prise de contact en temps utile n'est pas possible ou pas raisonnablement exigible. Le Loueur doit être informé dès que possible ; les justificatifs et les motifs doivent être documentés.

9.5 Frais d'un mandat non autorisé :

Les frais d'un tiers mandaté sans l'autorisation requise ne peuvent être mis à la charge du Locataire que dans la mesure où le mandat constitue une violation du contrat qui lui est imputable, où les frais ont été effectivement encourus et sont nécessaires, appropriés et prouvés et où il existe une base légale ou contractuelle valable. Le simple défaut d'accord ne fonde pas automatiquement une obligation de paiement, notamment lorsqu'une mesure d'urgence nécessaire était en cause. Toute double facturation est exclue.

9.6 Accident, vol et autres déclarations de sinistre :

En cas d'accident, le Locataire sécurise le lieu de l'accident, prodigue les premiers secours si nécessaire et alerte au besoin les services de sauvetage au 144. La police doit être avisée lorsque la loi l'exige ou que les circonstances le rendent nécessaire. Les accidents, dommages, vols, pertes et autres événements pertinents pour l'assurance doivent être déclarés au Loueur sans délai, si possible dans les 24 heures après en avoir eu connaissance. Si cela n'est pas possible ou pas raisonnablement exigible en raison de blessures, de mesures prises par les autorités ou d'autres motifs importants, la déclaration doit être faite sans délai dès que l'empêchement a cessé. Sans y être habilité, le Locataire ne peut faire aucune reconnaissance de dette contraignante ni conclure de transaction sur les prétentions du Loueur. Il doit collaborer de manière conforme à la vérité et appropriée à l'instruction du sinistre.

9.7 Limitation du dommage et sécurité :

Le Locataire prend des mesures raisonnables pour limiter les dommages et les frais et conserve les justificatifs, photos et documents disponibles. Aucune disposition ne l'oblige à se mettre en danger ou à mettre des tiers en danger, à retarder les premiers secours nécessaires ou à violer des obligations légales.

10 Restitution, procès-verbal et véhicule de remplacement

10.1 Le véhicule doit être restitué au lieu et au moment convenus avec l'ensemble des clés, documents, cartes et accessoires. Le Locataire ne peut pas laisser le véhicule sans surveillance à un autre endroit, sauf si le Loueur l'a expressément confirmé ou si une situation d'urgence ne laisse aucune alternative raisonnable.

10.2 Lors de la remise et de la restitution, l'état, les dommages existants, le kilométrage, le niveau de carburant ou de charge et les accessoires doivent être documentés. Des photos peuvent être utilisées en complément. Le Locataire doit recevoir une copie du procès-verbal ou pouvoir y accéder de manière appropriée.

10.3 Le Locataire doit signaler les défauts ou dommages reconnaissables lors de la prise en charge, si possible avant le départ, et les faire documenter. L'absence de signalement ne fonde pas à elle seule une responsabilité automatique pour un dommage dont il ne peut être prouvé qu'il a été causé par le Locataire. Les règles légales sur le fardeau de la preuve demeurent réservées.

10.4 Les nouveaux dommages constatés lors de la restitution doivent être documentés le plus rapidement possible et communiqués au Locataire. Si un contrôle n'est pas possible lors de la restitution, le Loueur doit communiquer ses constatations sans retard injustifié après leur découverte. La responsabilité est régie par la loi et le contrat.

10.5 Toute restitution tardive doit être communiquée au Loueur sans délai. La prolongation n'a d'effet obligatoire qu'après confirmation expresse. En cas de restitution tardive fautive et injustifiée, des indemnités convenues et juridiquement admissibles ainsi que d'autres dommages prouvés peuvent être réclamés. Une double indemnisation est exclue.

10.6 En cas de panne ou de défaut technique non imputable au Locataire, le Loueur s'efforce, selon les disponibilités et dans la mesure de ce qui est raisonnablement exigible sur le plan organisationnel, de proposer un véhicule de remplacement ou une autre solution appropriée. Un droit à un véhicule de remplacement équivalent n'existe que s'il a été expressément convenu ou est dû selon la loi. Les droits légaux impératifs demeurent réservés.

10.7 La restitution est réputée effectuée dès que le véhicule et les objets mis à disposition ont été effectivement remis au Loueur ou à une personne autorisée par lui, ou que le Loueur a confirmé la restitution d'une autre manière. Le simple fait de garer ou de laisser le véhicule sans procédure de restitution convenue ne suffit pas nécessairement.

11 Peines conventionnelles et forfaits

11.1 Une peine conventionnelle n'est due que si elle a été convenue de manière claire, transparente et valable avant la conclusion du contrat, que l'état de fait concrètement désigné est réalisé et que les conditions légales sont remplies. L'aperçu ci-après ne s'applique que si le poste concerné figure dans le contrat de location individuel ou dans un aperçu des frais expressément intégré avant la conclusion du contrat :

- Restitution tardive injustifiée : CHF 100 par jour civil entamé, pour autant que cette peine conventionnelle ait été valablement convenue, soit appropriée au vu des circonstances et juridiquement exécutoire. Elle n'est pas due automatiquement en plus d'une indemnité pour le même dommage.
- Indication fausse, essentielle et fautive de l'adresse de domicile ou de l'adresse postale : CHF 500, pour autant que l'indication soit déterminante pour la conclusion du contrat, la mise à disposition du véhicule ou l'exercice légitime de prétentions et que la peine soit appropriée dans le cas concret et valablement convenue.
- Mise à disposition du véhicule à un conducteur non autorisé : CHF 500, pour autant que la peine ait été valablement convenue et soit juridiquement exécutoire dans le cas concret.
- Fumer ou vapoter dans le véhicule : CHF 250, pour autant que la peine ait été valablement convenue et soit appropriée ; des frais de nettoyage supplémentaires prouvés ne peuvent être réclamés que sous imputation d'un éventuel poste déjà rémunéré.
- Manipulation, retrait ou désactivation non autorisée, intentionnels ou fautifs, d'un système GPS ou de localisation : CHF 800, pour autant que la peine ait été valablement convenue et soit appropriée et juridiquement exécutoire dans le cas concret.
- Violation essentielle et fautive de l'obligation de déclarer un accident : CHF 500, pour autant que la peine ait été valablement convenue, que la violation soit importante et que la peine soit appropriée dans le cas concret.

Dommages aux pneus et aux jantes : Le chiffre 7.6 s'applique. D'éventuels frais de traitement sont régis exclusivement par le chiffre 7.6(e) et ne peuvent couvrir au plus que le montant qui y est indiqué ainsi que la charge de traitement effectivement encourue, appropriée et juridiquement indemnisable. Ils ne sont pas dus automatiquement. Une peine conventionnelle forfaitaire supplémentaire de CHF 100.- par pneu n'est pas fondée par la seule présente disposition.

11.2 La peine conventionnelle ne libère pas le Locataire de l'obligation de mettre fin à une violation du contrat, de restituer le véhicule ou de respecter les obligations légales de collaboration.

11.3 Les peines conventionnelles excessives peuvent être réduites par le tribunal compétent conformément à l'art. 163 al. 3 CO.

11.4 Des dommages-intérêts supplémentaires ne peuvent être réclamés que dans la mesure où la loi le permet, qu'un dommage supplémentaire a été prouvé et qu'il n'en résulte aucune double indemnisation. Les peines conventionnelles ou indemnités déjà payées doivent être imputées dans le calcul dans la mesure où elles couvrent le même dommage.

12 Caution, retard de paiement et frais

12.1 Le montant, le mode de paiement, l'échéance et l'utilisation admissible de la caution ainsi que les moyens de paiement acceptés sont fixés avant la conclusion du contrat dans le contrat de location ou dans les conditions de réservation.

12.2 La caution sert à garantir les créances légitimes découlant de la relation de location. Le Loueur ne peut imputer que des créances effectivement dues, exigibles et juridiquement compensables et doit détailler les déductions de manière compréhensible. Les droits légaux impératifs demeurent réservés.

12.3 Si, lors de la restitution, une prétention concrète ne peut pas encore être chiffrée définitivement, seule une partie appropriée de la caution peut être retenue, pour autant qu'il existe une base juridique à cet effet et que le montant soit dans un rapport raisonnable avec la créance attendue. Le solde non contesté et non nécessaire est remboursé sans retard injustifié. La simple possibilité abstraite de créances futures ne justifie pas une rétention illimitée.

12.4 Le Loueur s'efforce de rembourser la caution sans délai après la restitution en bonne et due forme du véhicule et les contrôles nécessaires. En l'absence de créances ouvertes concrètes et fondées, le remboursement doit être initié au plus tard dans les 10 jours ouvrables. Le moment effectif du crédit peut dépendre de la banque ou du prestataire de services de paiement. Le chiffre 12.3 s'applique aux créances concrètes qui ne peuvent pas encore être chiffrées.

12.5 Les frais suivants ne peuvent être perçus que s'ils ont été convenus de manière expresse et transparente avant la

conclusion du contrat, qu'ils sont juridiquement admissibles et appropriés dans le cas concret et qu'aucune règle légale impérative ne s'y oppose :

- Traitement d'une amende de circulation ou d'une demande d'une autorité concernant le détenteur : CHF 20 par cas ;
- Rappel en cas de retard de paiement : CHF 20 par rappel, dans la mesure où cela est juridiquement admissible ;
- Charge administrative interne liée à une poursuite : CHF 80, dans la mesure où cela est juridiquement admissible et approprié ;
- Organisation d'une récupération nécessaire du véhicule : au moins CHF 400, uniquement dans la mesure où il existe une base valable et que le montant est approprié dans le cas concret ; les frais de tiers effectivement encourus ne peuvent être réclamés en sus que dans la mesure où il n'y a pas de double facturation ;
- Gardiennage du véhicule : CHF 50 par jour, uniquement dans la mesure où il existe une base valable et que les frais ne dépassent pas de manière inappropriée les coûts effectifs, appropriés et imputables.

12.6 Les frais externes, les émoluments officiels et les frais de traitement internes doivent être distingués les uns des autres. Sur demande, le Loueur communique le calcul et les justificatifs disponibles dans une mesure appropriée. Les frais externes ne peuvent être facturés que s'ils ont été effectivement encourus et sont nécessaires, appropriés, juridiquement imputables et indemnisables.

12.7 Toute facturation multiple de la même dépense ou du même dommage sous différents postes de frais ou de dommages-intérêts est exclue. Les intérêts moratoires légaux et les frais d'encaissement ou de procédure effectivement dus demeurent réservés, dans la mesure où les conditions légales sont remplies.

13 Réclamation du véhicule et démarches juridiques

13.1 À l'expiration de la durée de location convenue ou après qu'il a été valablement mis fin au contrat de location, le Locataire doit restituer le véhicule dans les délais.

13.2 Si la restitution n'a pas lieu, le Loueur peut exiger la restitution et, dans la mesure où cela est approprié ou légalement requis, impartir un délai. En cas d'urgence ou de mise en danger concrète du véhicule, les mesures urgentes licites demeurent réservées.

13.3 Les frais appropriés, nécessaires et prouvés d'une récupération du véhicule peuvent être mis à la charge du Locataire dans la mesure où celui-ci a causé la récupération par sa faute et qu'il existe une base légale ou contractuelle valable.

13.4 En cas de retard de paiement important, de remise non autorisée à des tiers, de manipulation de dispositifs de sécurité ou d'autres violations essentielles du contrat, le Loueur peut prendre des mesures proportionnées et autorisées par la loi pour sécuriser et réclamer le véhicule. Il ne peut ce faisant recourir à aucune justice propre illicite ni porter atteinte aux droits de tiers.

13.5 En cas de non-restitution ou d'autres violations importantes du contrat, le Loueur peut faire valoir ses prétentions de droit civil et, le cas échéant, informer les autorités compétentes. Une restitution tardive ou une autre violation du contrat ne constitue pas automatiquement une infraction pénale ; l'appréciation pénale incombe aux autorités et tribunaux compétents.

14 Suivi GPS, localisation du véhicule et immobilisation à distance

14.1 Le véhicule peut être équipé d'une localisation GPS ou d'un système de gestion de flotte. Les données de localisation et du véhicule ne peuvent être traitées que sur une base juridique admissible et à des fins déterminées, légitimes et proportionnées, notamment pour la prévention du vol, la sécurisation du véhicule, la gestion de flotte, le diagnostic technique ou la réclamation licite du véhicule.

14.2 Avant ou lors de la collecte des données, le Loueur met à disposition une déclaration de protection des données accessible, contenant les informations requises par le droit de la protection des données en vigueur. En font notamment partie l'identité et les coordonnées du responsable du traitement, les finalités du traitement, les catégories de données, les destinataires ou catégories de destinataires, la durée de conservation ou les critères permettant de la déterminer, les éventuelles communications à l'étranger et les droits des personnes concernées.

14.3 Les données de localisation ne sont conservées que dans la mesure nécessaire et aussi longtemps que nécessaire. Seules les personnes et prestataires autorisés y ont accès. Des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées doivent être prises. Elles ne sont communiquées que sur une base juridique admissible.

14.4 Le Locataire ne peut ni manipuler, ni retirer, ni endommager, ni désactiver sans autorisation les dispositifs de

localisation et de sécurité. Les dysfonctionnements doivent être signalés sans délai au Loueur.

14.5 Une immobilisation technique à distance ne peut être utilisée que si elle est juridiquement admissible, nécessaire et proportionnée dans le cas concret. Elle ne peut notamment pas intervenir pendant la conduite ni dans une situation où elle pourrait mettre en danger le conducteur, les passagers ou d'autres usagers de la route. Une immobilisation ne peut pas servir de moyen de pression inadmissible pour recouvrer des créances contestées. La réclamation du véhicule doit se faire par des voies légales.

14.6 La responsabilité en lien avec la localisation, l'immobilisation à distance et la réclamation du véhicule est régie par le droit applicable. Les dispositions impératives en matière de responsabilité demeurent réservées.

15 Identité, informations et obligations de collaborer

15.1 Le Locataire confirme que ses informations ainsi que les documents d'identité, permis de conduire, autorisations et autres documents qu'il a présentés sont, au mieux de ses connaissances, complets, exacts et valables.

15.2 Cela concerne notamment le nom, l'identité, la date de naissance, l'adresse de domicile et l'adresse postale, les coordonnées, les données de paiement ainsi que les droits de conduire et autorisations nécessaires à l'utilisation convenue du véhicule.

15.3 Les modifications importantes des coordonnées ou de l'adresse postale ainsi que la perte d'un droit de conduire requis doivent être communiquées sans délai au Loueur.

15.4 En cas de motif objectif, le Loueur peut exiger des justificatifs actuels dans la mesure où cela est nécessaire, proportionné et admissible au regard de la protection des données pour la conclusion du contrat, la remise sûre du véhicule, l'exécution de la relation de location ou l'exercice légitime de prétentions.

15.5 Des indications intentionnellement fausses ou trompeuses ainsi que des documents falsifiés ou non valables peuvent constituer une violation essentielle du contrat. Les autorités et tribunaux compétents apprécient si les faits sont pertinents sur le plan pénal.

15.6 Le Locataire répond, conformément aux dispositions légales, des dommages prouvés et juridiquement imputables qu'il cause par sa faute au moyen d'indications fausses ou de documents inexacts. Les pertes de location indemnisables, les frais de rapatriement du véhicule ainsi que les frais d'encaissement et de procédure nécessaires ne peuvent être réclamés que dans la mesure où ils sont indemnisables selon la loi, appropriés et prouvés. Une double indemnisation est exclue.

16 Transport professionnel de personnes et utilisation de plateformes

16.1 Le transport professionnel de personnes, les courses de taxi ou via des plateformes ne sont autorisés que s'ils ont été expressément convenus dans le contrat de location individuel.

16.2 Pendant toute la durée de la location, le Locataire est responsable du respect des conditions légales, administratives et contractuelles applicables à l'usage convenu. En font notamment partie les droits de conduire requis, les autorisations et les prescriptions applicables au transport professionnel de personnes.

16.3 Le Locataire ne peut utiliser le véhicule que pour l'usage convenu et doit s'assurer que l'immatriculation, l'équipement et la couverture d'assurance effective du véhicule permettent cet usage. Le Loueur ne garantit ni l'admission par une plateforme, ni un chiffre d'affaires déterminé, ni un nombre déterminé de courses, ni une disponibilité ininterrompue du véhicule.

16.4 Le Locataire informe sans délai le Loueur de la perte, de la restriction ou du retrait d'une autorisation nécessaire à l'usage convenu. Si une condition essentielle n'est plus remplie, le Loueur peut interdire la poursuite de l'utilisation et exiger la restitution conformément au droit applicable.

17 Protection des données et communications

17.1 Le Loueur traite des données personnelles pour traiter les demandes, conclure et exécuter le contrat de location, traiter les paiements, remplir ses obligations légales, gérer les sinistres, gérer et sécuriser les véhicules et préserver des intérêts légitimes, dans la mesure autorisée par la loi.

17.2 Les détails relatifs au traitement des données personnelles, notamment sur les destinataires, les durées de conservation, les communications à l'étranger, les données GPS et de localisation ainsi que les droits des personnes concernées, figurent dans la déclaration de protection des données distincte. Celle-ci est facilement accessible et doit

être disponible de manière appropriée avant ou lors de la collecte des données. Les présentes CGV ne remplacent pas la déclaration de protection des données.

17.3 Les communications relatives à la relation de location peuvent être envoyées aux adresses de contact postales et électroniques indiquées dans le contrat de location, dans la mesure où la communication concernée est juridiquement admissible sous cette forme. Pour les déclarations soumises à une forme légale, les prescriptions légales de forme demeurent réservées.

17.4 Le Locataire doit communiquer sans délai les modifications importantes de ses coordonnées et de son adresse postale. Le Loueur peut envoyer les communications nécessaires à la dernière adresse valablement communiquée, dans la mesure où la loi le permet ; les règles impératives relatives à la réception des déclarations demeurent réservées.

18 Dispositions finales

18.1 Intégralité de l'accord :

Le contrat de location individuel, les présentes CGV et les conventions complémentaires expressément intégrées constituent l'accord des parties relatif à la relation de location concernée. Les dispositions négociées individuellement et expressément dérogatoires prévalent sur les présentes CGV.

18.2 Modifications :

Les modifications et compléments requièrent la forme textuelle, à moins que la loi n'exige une forme plus stricte ou que les parties n'aient valablement convenu d'une forme plus stricte. Les exigences légales relatives aux modifications du contrat et à la preuve d'un accord demeurent réservées.

18.3 Absence de renonciation :

Le non-exercice temporaire ou l'exercice tardif d'un droit ne vaut pas en soi renonciation à ce droit.

18.4 Force majeure :

Dans la mesure autorisée par la loi, aucune partie ne répond des perturbations dans l'exécution des prestations directement imputables à des événements extraordinaires, échappant à tout contrôle et inévitables malgré la diligence raisonnablement exigible. La partie concernée en informe l'autre partie sans délai dans la mesure du possible et prend des mesures raisonnables pour en limiter les effets. Les droits légaux et les règles de responsabilité impératifs demeurent réservés.

18.5 Nullité partielle :

Si une disposition des présentes CGV est ou devient invalide ou inexécutable en tout ou en partie, les autres dispositions demeurent en vigueur dans la mesure autorisée par la loi. Les dispositions légales applicables remplacent la disposition invalide. La présente clause ne prévoit aucun remplacement automatique par une disposition aussi proche que possible sur le plan économique.

18.6 Droit applicable :

Le droit matériel suisse est applicable, dans la mesure où son application est autorisée par la loi. Les dispositions impératives du droit international privé et les dispositions protectrices impératives, notamment en faveur des consommateurs, demeurent réservées.

18.7 For à Zurich :

Dans la mesure où une élection de for est autorisée par la loi, Zurich, Suisse, est convenu comme for pour les litiges découlant de la relation de location ou en lien avec celle-ci. Les fors légaux impératifs et les restrictions applicables aux contrats conclus avec des consommateurs demeurent réservés. Dans la mesure où une élection de for préalable n'est pas autorisée ou pas valable, les fors légaux s'appliquent.